

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2068/2532

นางเจียมจิต สุนทรา

โจทก์

นางไพบุลย์ อร่ามโสภา

จำเลย

นางไพบุลย์ อร่ามโสภา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 89,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 84,500 บาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 53) แต่ไม่ ปรากฏหลักฐานการวางหลักประกันของจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับเมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนดฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับเมื่อศาลอนุญาตแล้ว
จำเลยก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนดฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้
จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>